

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7423/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย บุญसार ทาราหรือธารา กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 290, มาตรา 295

ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายมีเรื่องโต้เถียงกับจำเลยที่6ต่อมาจำเลยที่6กับพวกรวมทั้งจำเลยที่5วิ่งไล่ทำร้ายผู้เสียหายและเข้าทำร้ายผู้ตายโดยเข้าใจว่าเป็นพวกผู้เสียหายการเข้ากลุ่มรวมทำร้ายเช่นนี้มีใช้ต่างคนมาพบและทำร้ายผู้ตายโดยลำพังแต่มีเจตนาวิ่งไล่ตามทำร้ายผู้เสียหายมาด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วและเมื่อมีเจ้าพนักงานตำรวจมาพบก็วิ่งหนีไปด้วยกันยอมฟังว่าจำเลยทุกคนมีเจตนาร่วมกันทำร้ายผู้ตายเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากการร่วมกันทำร้ายนั้นแม้การกระทำของจำเลยที่5จะไม่อาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ก็ตามจำเลยที่5ก็ย่อมต้องได้รับผลจากการตายของผู้ตายนั้นด้วยจำเลยที่5มิได้มีเจตนาฆ่าผู้ตายแต่การร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยที่5จึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกกับพวกอีก 1 คน ชกต่อยและใช้เหล็กแป้นน้ำ ไม้ท่อน และขวดเป็นอาวุธตี ทุบ ขว้าง ทำร้ายนายบุญส่ง หน่อทองผู้เสียหาย และนาย

สุทธิศักดิ์ เตฬา ผู้ตายโดยเจตนาฆ่า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 295, 83

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ให้การรับสารภาพว่า ทำร้ายร่างกายผู้ตายจริง แต่มิได้มี
เจตนาฆ่า ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 290 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 3 จำคุก
2 ปี จำเลยที่ 4 จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 5 จำคุก 10 ปี จำเลยที่ 6 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 295 ลงโทษตามมาตรา 288 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 13
ปี 4 เดือน ยกฟ้อง จำเลยที่ 2

จำเลย ที่ 5 และ ที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4 คนละ 6 เดือน จำคุก
จำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 5 มีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 6 กับพวกรวมทั้งจำเลยที่ 5 วังไล้ทำร้ายผู้
เสียหาย และต่อมาก็ได้เข้าทำร้ายผู้ตาย ก็คงจะเนื่องมาจากเข้าใจว่าผู้ตายเป็นพวก
ของผู้เสียหายการที่จำเลยที่ 6 และที่ 5 เข้ากลุ่มรวมทำร้ายผู้ตายเช่นนี้ มิใช่ต่างคน
ต่างมาพบและทำร้ายผู้ตายโดยลำพังแต่มีเจตนาวังไล้ตามจะทำร้ายผู้เสียหายมาด้วย
กันตั้งแต่ที่จำเลยที่ 6 วังไล้ตามผู้เสียหายแล้ว เมื่อจำเลยที่ 6 และที่ 5 กับพวกที่วัง
มาพบผู้ตายจึงเข้าทำร้ายผู้ตาย และเมื่อมีเจ้าพนักงานตำรวจมาพบก็พากันวิ่งหนีไป

ด้วยกันเช่นกัน ย่อมพึงได้ว่าจำเลยที่ 5 กับพวกรวมทั้งจำเลยที่ 6 มีเจตนาร่วมกัน ทำร้ายผู้ตายเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากการร่วมกันทำร้ายนั้น แม้การกระทำ ของ จำเลยที่ 5 จะไม่อาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ก็ตาม แต่จำเลยที่ 5 ก็ย่อม ต้องได้รับผลจากการตายของผู้ตายนั้นด้วย จำเลยที่ 5 มิได้มีเจตนาฆ่าผู้ตาย แต่การ ร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยที่ 5 จึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก ที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 5 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายนั้นศาลฎีกาไม่เห็น พ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก ให้จำคุก 4 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 5 ในชั้นสอบสวนเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ